

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1054/2543

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
เชียงใหม่

นายประเสริฐ ปทุมเมือง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 213, มาตรา 225

พ.ร.บ.การพนัน มาตรา

พระราชบัญญัติการพนันฯ มาตรา 12(1) ได้กำหนดโทษผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันตามบัญชี ก. หมายเลข 11 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท เว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้ำให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นการแยกบทกำหนดโทษสำหรับผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่ไม่ได้เรียกว่าลูกค้ำเป็นบทหนึ่ง และสำหรับผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้ำเป็นอีกบทหนึ่ง การที่จำเลยทั้งยี่สิบสองคนเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันป็อกแปดเก้า โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และเป็นผู้เล่นหรือลูกค้ำคนต่างจำเลยทั้งยี่สิบสองก็มีเพียงเจตนาเดียว คือ เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันป็อกแปดเก้า การกระทำของจำเลยทั้งยี่สิบสองจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องใช้กฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่จำเลยทั้งยี่สิบสองคือ ความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ การที่ศาลล่างทั้งสองเรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งยี่สิบสองในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และเป็นผู้เล่นหรือลูกค้ำคนต่าง

รวม 2 กระทงนั้นเป็นการไม่ชอบและเนื่องจากเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีจึงให้มีผลถึงจำเลยอื่น ๆ ที่มีได้ฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 7, ที่ 14 และที่ 16 กับพวกได้พร้อมอุปกรณ์การเล่นการพนันหลายรายการและยึดเงินสดที่ใช้เอาออกพนันได้ถึง 68,860 บาท แสดงว่าเป็นการพนันวงใหญ่ เล่นได้เสียกันเป็นจำนวนมาก ตามพฤติการณ์เป็นเรื่องราวร้ายแรง ประกอบกับก่อนคดีนี้จำเลยที่ 7 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกและปรับฐานร่วมกันเล่นการพนันป๊อกแปดเก้าโดยไม่ได้รับอนุญาต และศาลชั้นต้นเคยปรานีรอการลงโทษ แต่จำเลยที่ 7 ยังมากระทำความผิดอย่างเดียวกันซ้ำอีกภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลรอการลงโทษในคดีก่อนจึงไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษจำเลยที่ 7 ส่วนจำเลยที่ 14 และที่ 16 ไม่ปรากฏว่าเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน อีกทั้งมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งและต่างก็ต้องเลี้ยงดูภรรยา ซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพและบุตรซึ่งอยู่ในวัยศึกษาอีกคนละ 3 คน กรณีมีเหตุอันควรปรานี เพื่อให้โอกาสจำเลยทั้งสองกลับตัวเป็นพลเมืองดี สมควรรอการลงโทษจำเลยทั้งสอง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 14 ทวิ, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58, 83 วรรคกลาง และจ่ายเงินสินบนนำจับ และลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 8 ที่ 10 ที่ 21 และที่ 22 สถานหนัก และบวกโทษจำเลยที่ 7 ที่รอการลงโทษไว้ในคดีก่อนเข้ากับโทษในคดีนี้

จำเลยทั้งยี่สิบสองให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 8 ที่ 10 ที่ 21 และที่ 22 รับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษมาแล้วตามฟ้อง และจำเลยที่ 7 รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีก่อนที่ศาลรอการลงโทษไว้ตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งยี่สิบสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 14 ทวิ, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58, 83 ให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยที่ 1 ฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นและฐานเป็นเจ้ามือ ให้จำคุกกระทงละ 6 เดือนและปรับกระทงละ 5,000 บาท ฐานเป็นผู้เล่นปรับ 3,000 บาท รวมโทษจำเลยที่ 1 เป็นจำคุก 12 เดือน และปรับ 13,000 บาท ลงโทษจำเลยที่ 3 ที่ 9 ที่ 11 ถึงที่ 20 ฐานเป็นเจ้ามือจำคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 5,000 บาท ฐานเป็นผู้เล่นปรับคนละ 3,000 บาท รวมโทษจำคุกคนละ 6 เดือน และปรับคนละ 8,000 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 8 ที่ 10 ที่ 21 และที่ 22 เคยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาก่อนให้เพิ่มโทษตามมาตรา 14 ทวิ ฐานเป็นเจ้ามือจำคุกคนละ 1 ปี และปรับคนละ 10,000 บาท ฐานเป็นผู้เล่นจำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 5,000 บาท จำเลยทั้งยี่สิบสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 เดือนและปรับ 6,500 บาท จำคุกจำเลยที่ 3 ที่ 9 ที่ 11 ถึงที่ 20 คนละ 3 เดือนและปรับคนละ 4,000 บาท เฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 8 ที่ 10 ที่ 21 และที่ 22 ความผิดฐานเป็นผู้เล่นไม่ลดโทษให้เมื่อลดโทษฐานเป็นเจ้ามือกึ่งหนึ่งรวมกับความผิดฐานเป็นผู้เล่นแล้ว คงจำคุกคนละ 9 เดือน และปรับคนละ 10,000 บาท โทษจำคุกของจำเลยที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 8 ที่ 10 ที่ 21 และที่ 22 ให้รอการลงโทษมีกำหนด 2 ปี โทษจำคุกของจำเลยอื่น ๆ นอกจากนี้ให้รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน และให้จำเลยทุกคนจ่ายเงินสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ ริมของกลางทั้งหมด

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ไม่รอลงโทษแก่จำเลยทั้งยี่สิบสองและบวกโทษจำคุกของจำเลยที่ 7 ที่รอลงโทษไว้ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2648/2540 ของศาลชั้นต้นเข้ากับโทษคดีนี้ โดยอธิบดีอัยการเขต 5 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งยี่สิบสองสถานเดียว ไม่ปรับ และไม่จ่ายเงินสินบนนำจับ (ที่ถูกไม่จ่ายเงินสินบนนำจับเฉพาะข้อหาที่ศาลลงโทษจำคุก) และให้นำโทษจำคุก 3 เดือน ของจำเลยที่ 7 ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2648/2540 ของศาลชั้นต้นมาบวกกับโทษในคดีนี้ รวมเป็นจำคุกจำเลยที่ 7 มีกำหนด 12 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 7 ที่ 14 และที่ 16 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า การที่ศาลล่างทั้งสองเรียงกระทลงโทษจำเลยทั้งยี่สิบสองในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และเป็นผู้เล่นหรือลูกค้ายคนแทงรวมเป็น 2 กระทนั้น ชอบหรือไม่ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225 คดีนี้จำเลยทั้งยี่สิบสองให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามฟ้องว่าจำเลยทั้งยี่สิบสองร่วมกับพวกที่หลบหนีเล่นการพนันป๊อกแปดเก้า ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการพนันป๊อก ซึ่งเป็นการพนันอันระบุไว้ในบัญชี ก. หมายเลข 11 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยจำเลยทั้งหมดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และเป็นผู้เล่นหรือลูกค้ายคนแทง เห็นว่า แม้พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 12(1) ได้กำหนดโทษผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันตาม

บัญชี ก. หมายเลข 11ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท ด้วยอีกโสดหนึ่งเว้นแต่ผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่า ลูกค้ำ ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งแยกบทกำหนดโทษสำหรับผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่ไม่ได้เรียกว่าลูกค้ำเป็นบทหนึ่ง และสำหรับผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้ำ เป็นอีกบทหนึ่งก็ตาม จำเลยทั้งยี่สิบสองก็มีเพียงเจตนาเดียวคือ เข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันป็อกแปดเก้า ดังนั้น การที่จำเลยทั้งยี่สิบสองผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าของรับกินรับใช้และเป็นผู้เล่นหรือเป็นลูกค้ำคนต่าง การกระทำของจำเลยทั้งยี่สิบสองเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่จำเลยทั้งยี่สิบสองคือ ความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ ที่ศาลล่างทั้งสองเรียงกระทงลงโทษจำเลยทั้งยี่สิบสองในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้และเป็นผู้เล่นหรือลูกค้ำคนต่างรวม 2 กระทงนั้น เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง และเนื่องจากเป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีจึงให้มีผลถึงจำเลยอื่น ๆ ที่มิได้ฎีกาด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 213 ประกอบมาตรา 225

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 7 มีว่า สมควรรอกการลงโทษและคุมความประพฤติจำเลยที่ 7 ไว้หรือไม่ เห็นว่า เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 7 กับพวกได้พร้อมอุปกรณ์การเล่นการพนันหลายรายการและยึดเงินสดที่ใช้เอาออกพนันได้ถึง 68,860 บาท แสดงว่าเป็นการพนันวงใหญ่ เล่นได้เสียกันเป็นเงินจำนวนมาก ตามพฤติการณ์เป็นเรื่องราวแรงประกอบกับก่อนคดีนี้จำเลยที่ 7 เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกและปรับฐานร่วมกันเล่นการพนันป็อกแปดเก้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและศาลชั้นต้นเคยปรานีรอกการลงโทษเพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 7 กลับตัวเป็นพลเมืองดีมาครั้งหนึ่งแล้ว จำเลยที่ 7 ยังมากระทำความผิดอย่างเดียวกันซ้ำอีกภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลรอกการลงโทษในคดีก่อนแสดงให้เห็น

เห็นว่าจำเลยที่ 7 ไม่รู้สำนึกในความผิด ไม่รู้สึกหยาบช้าเกรงกลัวในการกระทำความผิดและไม่มีความตั้งใจที่จะกลับตัวเป็นพลเมืองดีตามที่ศาลให้โอกาส ดังนั้น การที่จะรอการลงโทษจำคุกและคุมความประพฤติจำเลยที่ 7 ไว้ จึงเหมาะสมแก่สภาพความผิดและไม่เพียงพอที่จะทำให้จำเลยที่ 7 เกรงกลัวหรือหยาบช้า ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 7 โดยไม่รอการลงโทษและนำโทษที่รอการลงโทษไว้นั้นมาบวกกับโทษในคดีนี้ชอบแล้ว ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 7 ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 14 และที่ 16 มีว่า สมควรรอการลงโทษให้แก่จำเลยที่ 14 และที่ 16 หรือไม่ เห็นว่าแม้เจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยที่ 14 และที่ 16 กับพวกได้พร้อมอุปกรณ์การเล่นการพนันหลายรายการ และยึดเงินสดที่ใช้เอาออกพนันได้ถึง 68,860 บาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากและเป็นการพนันวงใหญ่ ตามพฤติการณ์เป็นเรื่องราวแรงก็ตาม ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 14 และที่ 16 เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จำเลยที่ 14 และที่ 16 มีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งและต่างก็ต้องเลี้ยงดูภรรยาซึ่งไม่ได้ประกอบอาชีพและบุตรซึ่งอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนอีกคนละ 3 คน เมื่อคำนึงถึงอายุประวัติ ความประพฤติของจำเลยที่ 14 และที่ 16 ประกอบกันแล้วกรณีมีเหตุอันควรปรานี เพื่อให้โอกาสจำเลยที่ 14 และที่ 16 กลับตัวเป็นพลเมืองดี ประกอบสัมมาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้ต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ลงโทษจำคุกโดยไม่รอการลงโทษให้แก่จำเลยที่ 14 และที่ 16 นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยที่ 14 และที่ 16 ฟังขึ้น แต่เพื่อให้จำเลยที่ 14 และที่ 16 หยาบช้า เห็นควรลงโทษปรับอีกสถานหนึ่งและคุมความประพฤติไว้ทั้งเมื่อให้ปรับจำเลยที่ 14 และที่ 16 แล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรให้จำเลยที่ 14 และที่ 16 จ่ายเงินสินบนนำจับเสียด้วย"

พิพากษาแก้เป็นว่า ความผิดฐานเป็นเจ้ามือและฐานเป็นผู้เล่นเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษจำเลยทั้งยี่สิบสองในความผิดฐานเป็น

เจ้ามือซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 เดือน รวมกับโทษในความผิดฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นจำคุก 6 เดือน เข้าด้วยแล้ว รวมจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 12 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 ที่ 9 ที่ 11 ถึงที่ 13 ที่ 15 ที่ 17 ถึงที่ 20 คนละ 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 14 และที่ 16 คนละ 6 เดือน และปรับคนละ 5,000 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 8 ที่ 10 ที่ 21 และที่ 22 เคยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันฯ มาก่อนและพ้นโทษยังไม่ครบสามปีให้วางโทษทวีคูณตามมาตรา 14 ทวิ(1) จำคุกคนละ 1 ปี จำเลยทั้งยี่สิบสองให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้คนละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 เดือน จำคุกจำเลยที่ 3 ที่ 9 ที่ 11 ถึงที่ 13 ที่ 15 ที่ 17 ถึงที่ 20 คนละ 3 เดือน จำคุกจำเลยที่ 14 และที่ 16 คนละ 3 เดือน และปรับคนละ 2,500 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 4 ถึงที่ 8 ที่ 10 ที่ 21 และที่ 22 คนละ 6 เดือน และให้นำโทษจำคุก 3 เดือน ของจำเลยที่ 7 ตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2648/2540 ของศาลชั้นต้นมาบวกกับโทษในคดีนี้ รวมเป็นจำคุกจำเลยที่ 7 มีกำหนด 9 เดือน โทษจำคุกของจำเลยที่ 14 และที่ 16 ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี และคุมความประพฤติไว้ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยที่ 14 และที่ 16 พัง โดยให้จำเลยที่ 14 และที่ 16 ไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง มีกำหนด 2 ปี ตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรกำหนดให้จำเลยที่ 14 และที่ 16 ละเว้นการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดทำนองนี้อีกกับให้กระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยที่ 14 และที่ 16 เห็นสมควรมีกำหนดคนละ 30 ชั่วโมงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามมาตรา 29, 30 ให้จำเลยที่ 14 และที่ 16 จ่ายเงินสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับแก่ผู้นำจับ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สภนั กฤตยววงศ์-ทอหงหล่อ โนมงาม-ธำรงศั กดี ชมะวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ